

2031
A2059/01
-2 OCT. 2001
432050

Majadahonda 2

OFICINA LIQUIDADORA CENTRAL
REGISTRO DE DOCUMENTACION
Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Present.: 000 2001 T 103298 04-10-2001



Pza. del Marqués de Salamanca, 10
Tel.: 91 576 71 80 - Fax: 91 576 97 40

Notaría
de

Rafael Vallejo

MADRID

PARDIÑAS GESTION, S.L.

R.P. Félix Baños Gallego

Gral. Pardiñas 42

Tfnos. 309 39 89 - 309 38 36

Fax: 309 38 94

28001 MADRID

Escritura de

COMPRAVENTA.- LA SOCIEDAD "PROMOCIONES INMOBILIARIAS DOÑA AGUEDA,
S.A." A FAVOR DE DON ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ AMARO. -----

18-4-02

REGISTRO DE MAJADAHONDA Nº 1
Entrada: 2001/3510 a las 08:30
Fecha: 29/09/2001 Vto.: 13/12/2001
Asiento: 37/836 (FAX)
Objeto: Compra venta
Retirado el _____
Devuelto el _____
Tlf. Prese.: _____

- 5 OCT. 2001



3Z1301788

NOTARIA DE
D. RAFAEL VALLEJO ZAPATERO
Plaza Marqués de Salamanca. 10
28006 MADRID
Telf: 91 576 71 80

ESCRITURA DE COMPRAVENTA.- LA SOCIEDAD "PROMOCIONES --
INMOBILIARIAS DOÑA AGUEDA, S.A." A FAVOR DE DON ALE---
JANDRO PEREZ FERNANDEZ AMARO. - - - - -

=====

NUMERO TRES MIL SEISCIENTOS OCHO. - - - - -

EN MADRID, a veintiocho de Septiembre de dos mil --
uno. - - - - -

Ante mí: RAFAEL VALLEJO ZAPATERO, Notario de Ma----
drid, Capital de su Ilustre Colegio, con residencia en
la misma, - - - - -

- - - - - COMPARECEN - - - - -

- - - - - DE UNA PARTE: - - - - -

DON JUAN ANTONIO SERRANO RODRIGUEZ, mayor de edad,-
casado, empleado y vecino de Madrid, calle General Va-
rela, 1. - - - - -

Provisto de su Documento Nacional de Identidad nú--
mero 5.363.234. - - - - -

- - - - - Y DE OTRA: - - - - -

DON ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ-AMARO, mayor de edad,-
casado, vecino de 28229-Villanueva del Pardillo (Ma---



drid), calle Sierra -- Pedroso, número 19. - - - - -

Provistos de su D.N.I./N.I.F. número 50.158.388-B.

- - - - - INTERVIENEN - - - - -

El primero, en nombre y representación, como -----
Consejero-Delegado, de la Compañía Mercantil Anónima -
denominada "PROMOCIONES INMOBILIARIAS DOÑA AGUEDA, ---
S.A.", domiciliada en 28020-Madrid, calle Orense núme-
ro 18, con C.I.F. número A-80/842198, constituida por-
tiempo indefinido mediante escritura otorgada el 9 de-
Marzo de 1.994, ante el Notario de Madrid, Don Alfredo
Girbal Hernanz, con el número 851 de orden de su pro--
tocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de esta --
Provincia, en el tomo 7.857, folio 201, Sección 8, ho-
ja número M-126994, inscripción 1ª. - - - - -

Tengo a la vista un ejemplar de los Estatutos por -
que la expresada Sociedad se rige y de ellos transcri-
bo a continuación los particulares siguientes: - - - -

"... ARTICULO 15.- El Consejo de Administración ---
tendrá las atribuciones y facultades para representar-
a la Sociedad en todo lo relativo a su giro y tráfico.
A título meramente enunciativo y no limitativo, se ---
consigna que tiene las siguientes: - - - - -

a) Adquirir, enajenar y gravar bienes muebles o in-
muebles; constitución de derechos reales e incluso el-



321301789

de hipoteca y el especial de arrendamiento,, y -
resolver sobre toda clase de negocios y operaciones --
permitidas a la sociedad por sus Estatutos. - - - - -

b) Celebrar toda clase de contratos que hagan rela-
ción al objeto y actividad de la Compañía. - - - - -

m) Y en general, cuantos actos exija la marcha del-
tráfico social y el gobierno y administración de la --
Compañía, aunque entrañen actos de disposición de bie-
nes (incluso inmuebles o de gravamen de los mismos), -
pues la enumeración de facultades que precede es mera-
mente enunciativa y no limitativa de las amplísimas --
facultades que al Consejo de Administración se conce--
den. - - - - -

ARTICULO 16.- Los Consejeros ejercerán su cargo du-
rante un plazo de CINCO AÑOS," - - - - -

Ostenta la aludida representación en virtud de su -
cargo de Consejero-Delegado, de la referida Sociedad,-
habiendo sido nombrado Consejero, por acuerdo de la --
Junta General Extraordinaria y Universal de Accionis--



tas en dicha Sociedad, en su reunión de fecha 5 de Febrero de 1.999, y designado Consejero-Delegado, por -- otro acuerdo del Consejo de Administración de dicha -- fecha, y a quien se le delegaron, con carácter solidario, todas las facultades que, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales corresponden al Consejo de Administración, excepto las indelegables por imperativo-legal; una certificación de dichos acuerdos figura --- protocolizada en escritura autorizada por mí, el 10 de Febrero de 1.999, con el número 482 de orden de mi --- protocolo, que se inscribió en el citado Registro Mercantil, al tomo 7.857, folio 210, Sección 8, hoja número M-126.994, inscripción 4ª. - - - - -

Lo relacionado es cierto y lo inserto con acuerdo --- bien y fielmente con su original, a que me remito, de que doy fé, sin que en lo omitido haya nada que anule, limite, restrinja o condicione la parte transcrita. -

Y el segundo, en su propio nombre y derecho, ha----ciendo constar que la adquisición objeto de esta escritura la efectúa para su patrimonio privativo, toda vez, que si bien es casado, su matrimonio se rige por el económico de separación absoluta de bienes, según - tiene pactado con su esposa María Emma Martín Pérez, - en escritura otorgada el 30 de Septiembre de 1.997, --

3Z1301790



ante el Notario de Majadahonda, Don José María Suárez-Sánchez-Ventura, con el número 2.544 de orden de su -- protocolo, copia de la cual, si fuere preciso, se ---- acompañará, a la que de la presente se libre. - - - -

Asímismo se acompañará a la que de la presente se - expida, una certificación de matrimonio del expresado señor, expedida por el Registro Civil correspondiente, en la que conste nota marginal acreditativa del citado régimen de separación de bienes por que se rige dicho matrimonio. - - - - -

Juzgo a los comparecientes, según intervienen, con capacidad legal bastante para formalizar la presente - escritura de compraventa y, al efecto, - - - - -

- - - - - EXPONEN: - - - - -

I.- Que la Compañía "Promociones Inmobiliarias Doña Agueda, S.A.", es dueña, en pleno dominio, de la si--- guiente finca: - - - - -

INTEGRANTE DE LA PARCELA "D-1" DEL SUZ I-9 DE VI--- LLANUEVA DEL PARDILLO (MADRID). - - - - -

NUMERO NUEVE.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA NUMERO-



NUEVE.- En la actualidad calle Sierra -- Pedroso, número 19. Se compone de cuatro plantas, denominadas, -- semisótano, baja, primera y abuhardillada. - - - - -

La planta de semisótano ocupa una superficie construida aproximada de setenta y un metros noventa y dos decímetros cuadrados y consta de garaje, trastero, lavadero, vestíbulo y escalera de acceso a la vivienda.

La planta baja, ocupa una superficie construida --- aproximada de sesenta y ocho metros treinta y un decímetros cuadrados y consta de vestíbulo, salón-comedor, cocina, aseo, y escalera de comunicación. - - - - -

La planta primera ocupa una superficie construida - aproximada de sesenta y siete metros noventa y tres -- decímetros cuadrados y se compone de tres dormitorios, dos cuartos de baño, vestíbulo y escalera de comunicación. - - - - -

Y la planta abuhardillada tiene una superficie ---- construida aproximada de treinta y tres metros noventa y siete decímetros cuadrados, y se compone de una sola dependencia diáfana con escalera de comunicación. - -

Siendo por tanto la superficie total construida de doscientos cuarenta y dos metros catorce decímetros -- cuadrados, aproximadamente, más veintiun metros setenta decímetros cuadrados de porches y terrazas. - - - -

3Z1301791



LINDA: por su frente, con su espacio libre privativo delantero, por el que se accede desde la calle A; - por la derecha entrando, con espacio libre privativo lateral, colindante con el de la vivienda número ocho; por la izquierda, con vivienda número diez de la misma parcela D-1, y por el fondo, con su espacio libre privativo posterior, por el que tiene entrada al acceso peatonal a la zona común. - - - - -

ANEJOS INSEPARABLES DE ESTA VIVIENDA: - - - - -

- 1) Le corresponde el uso exclusivo y excluyente de espacio libre privativo de 132,61 metros cuadrados --- aproximadamente, distribuídos en la parte delantera, posterior y lateral derecho de la vivienda. Dichos espacios privativos están perfectamente delimitados. - -
- 2).- Le corresponde como anejo inseparable 1/75 ava parte indivisa de la parcela D-2, Zona Común, en cuya Comunidad de Propietarios se integra, además de la Comunidad de Propietarios propia de la Parcela D-1. - -
- CUOTA.- Le corresponde una participación en el valor total de la finca de 1/22 ava parte indivisa. - -



INSCRITA en el Registro de la Propiedad de Majada--
honda, número uno, al tomo 2.662, libro 100 de Villa--
nueva del Pardillo, folio 97, finca número 6.751, ins-
cripción 1ª. - - - - -

La referida parcela D-2, tiene la siguiente des----
cripción: - - - - -

PARCELA "D-2", destinada a zona común, de recreo y-
piscina comunitaria de las setenta y cinco viviendas,-
que integran el conjunto urbanístico. - - - - -

Adopta una forma irregular delimitada por los si---
guientes linderos: Al NORTE, en línea quebrada, que ini-
ciándose en la intersección de dicho lindero con la --
alineación de la calle "C" de la Urbanización, está --
constituída por trece tramos rectilíneos, que se ex---
tienden, el primero en dirección Este-Oeste de 26,87 -
metros de longitud, el segundo tramo se desarrolla ---
desde el extremo anterior en dirección Norte con una -
longitud de 6,15 metros; de este extremo parte el tra-
mo tercero en dirección Oeste con una longitud de 1,20
metros; desde el extremo parte el tramo cuarto en di--
rección Norte, con una longitud de 12,00 metros; desde
el extremo final anterior parte el tramo quinto en di-
rección Este, con una longitud de 1,20 metros; desde -
el extremo final anterior parte el tramo sexto en di--



3Z1301792

rección Norte con una longitud de 4,97 metros; desde el extremo final anterior parte el tramo séptimo formando ángulo obtuso y en dirección Este, con una longitud de 4,98 metros; desde este último parte el tramo octavo en dirección Este con una longitud de 16,36 metros; desde el extremo final anterior parte el tramo noveno en dirección Norte y con una longitud de 1,60 metros y desde cuyo extremo nacen los tramos décimo, Undécimo, duodécimo y decimotercero, constituyendo una línea suavemente quebrada en dirección Este-Oeste y con longitudes respectivas de 17,12 metros, 22,91 metros, 27,86 metros y 34,79 metros, lindando a todo lo largo de los nueve tramos con parcela D-1 segregada de la misma finca matriz parcela "D" de la Urbanización; al Oeste, en línea recta de 1,72 centímetros, con parcela "B" de la Urbanización; al Sur, en línea quebrada de cuatro tramos rectos que iniciándose en el extremo del tramo anterior se desarrollarán en dirección ----- Oeste-Este y tiene de longitudes, respectivamente, --- 35,21 metros, 10.90 metros, 18,00 metros y 51,03 me---



tros y linda con la parcela D-3 segregada de la finca-
matiz parcela "D" de la Urbanización; y finalmente al-
Este, en un solo tramo recto de 3,30 metros, con la --
calle "C" de la Urbanización, con lo que se cierra el-
polígono. - - - - -

La parcela tiene una superficie de 900,29 metros --
cuadrados. - - - - -

Sobre esta parcela se ha construido lo siguiente: -

ZONA COMUN DE RECREO Y DE PISCINA, compuesta de ---
piscina de adultos y piscina infantil, aseos, espacio-
libre para ajardinamiento junto a piscina de adultos,-
pasos comunes de acceso a piscina pavimentados. - - -

La piscina de adultos mide 94 metros cuadrados ----
aproximadamente. - - - - -

La piscina infantil mide 12 metros cuadrados apro--
ximadamente. - - - - -

La superficie total construida aproximada de la ---
edificación destinada a aseos, es de 18,73 metros cua-
drados aproximadamente. - - - - -

Esta zona será de propiedad y uso exclusivo de los-
propietarios de las setenta y cinco viviendas que in--
tegran la totalidad del conjunto, y será anejo insepa-
rable de las mismas en la proporción de 1/75 ava par--
te, como se indica al final de la descripción de cada-

3Z1301793



una de ellas. - - - - -

INSCRITA, en el citado Registro de la Propiedad, en el tomo 2.655, libro 99 de Villanueva del Pardillo, -- folio 165, finca número 6.704, inscripción 1ª. - - - -

- - - - - TITULO: - - - - -

La vivienda descrita pertenece a la Sociedad "Pro-- mociones Inmobiliarias Doña Agueda, S.A.", por haberla formado en escritura autorizada por mí, el 21 de Julio de 2.000, con el número 3.340 de orden de mi protoco-- lo, en la cual fueron formalizadas las operaciones de-- segregación o parcelación de fincas, declaraciones de-- obras nuevas, divisiones horizontales y constitución - de servidumbres sobre diferentes fincas de su propie-- dad, registrales número 6.094, 6.098, 6.099 y 6.095, - que las adquirió, a su vez, por adjudicación que se le hizo en el Proyecto de Compensación del "SECTOR SUZ I- 9", que fué aprobado definitivamente por el Excmo. --- Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, en su sesión- de fecha 26 de Mayo de 1.999, y protocolizado en es--- critura autorizada por mí, el 4 de Junio de 1.999, con

el número 2.598 de orden de mi protocolo. - - - - -

En dicho proyecto de compensación, "Promociones Inmobiliarias Doña Agueda, S.A.". aportó la finca de su propiedad, registral número 1.006, que adquirió por compra a Don Félix Sánchez Serrano, mediante escritura autorizada por el infrascrito Notario, el día 27 de --
Octubre de 1.998, con el número 4.652 de orden de mi --
protocolo. - - - - -

Y por último mediante acta autorizada por mí, el 20 de Septiembre de 2.001, con el número 3.438 de mi protocolo, que se halla pendiente de inscripción, se ha --
hecho constar la terminación de la obra de la referida vivienda y sus anejos. - - - - -

- - - - - CARGAS - - - - -

Manifiesta el representante de la Sociedad vendedora que la vivienda descrita, se encuentra gravada únicamente con las siguientes cargas: - - - - -

1.- Una hipoteca a favor de la "CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID", en garantía de un préstamo por importe total de mil novecientos dieciseis millones trescientas ochenta y dos mil quinientas treinta y una pesetas de principal, equivalentes a 11.517.690,98 Euros, constituida en escritura autorizada también por mí, el 21 de Julio de 2.001, con el número 3.341 de --



3Z1301794

orden de mi protocolo, a un tipo de interés variable,--
siendo durante el primer período el del 4,92%, y con --
una duración máxima de trescientos treinta y seis me--
ses, contados a partir de la fecha de la citada escri-
tura; determinándose, sin perjuicio de lo anterior, --
que en la primera transmisión de cada una de las fin--
cas hipotecadas, los adquirentes de dichas fincas, ---
cuando se subroguen en la parte de préstamo e hipoteca
con la que resulte gravada la finca adquirida o adju--
dicada, podrán optar por elegir cualquiera de las mo--
dalidades de tipo de interés y de plazo de amortiza---
ción fijadas en la repetida escritura de préstamo, que
la parte compradora declara conocer en su integridad.

En dicho documento, garantizando el préstamo cita--
do, la Sociedad "Promociones Inmobiliarias Doña Ague--
da, S.A.", constituyó hipoteca a favor de la aludida -
Caja, quedando respondiendo la referida finca de las -
siguientes cantidades: - - - - -

-VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTAS TREINTA Y NUEVE --
MIL CIENTO SEIS PESETAS de principal, equivalentes a -



15.218,66 Euros, además de dieciocho meses de intereses remuneratorios al tipo del 4,92%, salvo modificación pactada, de acuerdo con los términos del contrato y de veinticuatro meses de intereses moratorios al tipo de lo que resulta establecido para su cálculo en la estipulación décima de la referida escritura de préstamo, sin que en ningún de ambos casos pueda sobrepasarse el límite del 13%, y de la cantidad de CUATRO -- MILLONES TRESCIENTAS CUARENTA MIL OCHOCIENTAS SESENTA-Y CINCO PESETAS, equivalentes a 26.089,12 Euros, que se fijaron para costas y gastos. - - - - -

Si bien, como consecuencia de los pagos realizados a la citada Entidad acreedora, actualmente se adeuda a la misma, la suma de CATORCE MILLONES DE PESETAS de -- principal, equivalentes a 84.141,69 Euros. - - - - -

2.- Además esta vivienda responde, junto con otras, del pago de la suma de 45.223.324 pesetas, equivalentes a 271.797,65 Euros, como carga de urbanización en el Proyecto de Compensación del Sector SUZ I-9 del --- Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva del -- Pardillo. - - - - -

En cuanto a este extremo el representante de la --- vendedora manifiesta que se encuentran abonados todos los gastos de urbanización y que será de su exclusiva-



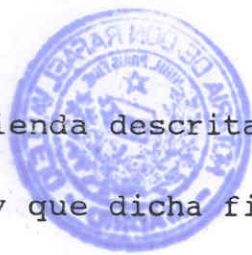
cuenta cualquier responsabilidad económica derivada de los mismos. - - - - -

- - - - - ARRENDAMIENTOS: - - - - -

Libre de ellos, según asegura el representante de la Sociedad vendedora. - - - - -

SERVIDUMBRES: La parcela D-2 de la Urbanización --- (finca registral 6.704) destinada a zona común de recreo y de piscina de uso exclusivo de los setenta y cinco propietarios de las viviendas que forman el Conjunto Residencial, goza como predio dominante de la servidumbre de recogida de aguas pluviales, constituida sobre la vivienda número 38 del Proyecto (finca registral 6.780), que es el predio sirviente, en la escritura autorizada por mí, el 21 de Julio de 2.000, con el número 3.340 de mi protocolo, que la parte compradora declara conocer. - - - - -

INFORMACION REGISTRAL: Yo, el Notario, he obtenido con fecha 26 de Septiembre de 2.001, por medio de telex, nota simple informativa del Registro de la Propiedad correspondiente, de la que resulta que la titu-



laridad y descripción de la vivienda descrita coincide con la anteriormente expuesta, y que dicha finca se -- encuentra gravada con la hipoteca y carga urbanística- antes relacionadas y con varias afecciones fiscales al pago del Impuesto, estando libre de cualquier otra --- clase de cargas y gravámenes, así como de arrendata--- rios u ocupantes por cualquier título. - - - - -

No obstante yo, el Notario, advierto a la parte --- compradora, de que prevalece sobre dicha manifesta---- ción, la situación registral existente con anteriori-- dad a la presentación en el Registro de la Propiedad - de la copia de la presente escritura autorizada. - - -

REFERENCIA CATASTRAL: Manifiesta Don Juan Antonio- Serrano Rodríguez, según interviene, que la vivienda - descrita, carecen de referencia catastral, por ser de- nueva creación y no haberle sido asignada por la Admi- nistración Tributaria, insistiendo, por razones de ur- gencia, en el otorgamiento de la presente escritura, - advirtiéndoles yo, el Notario, de forma expresa, que - incurrir en el incumplimiento de la obligación esta--- blecida en el artículo 50 de la Ley 13/1.996, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de - Orden Social. - - - - -

GASTOS DE COMUNIDAD: De conformidad con lo estable-

321301796



cido en el artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de Ju--
lio, sobre Propiedad Horizontal, modificado por la Ley
8/1.999, de 6 de Abril, la parte transmitente declara--
bajo su responsabilidad que la finca objeto de esta --
escritura carece en la actualidad de gastos de comuni--
dad, por no haberse constituido todavía la misma, ex--
tremo que declara conocer la parte compradora. - - - -

SITUACION URBANISTICA.- A efectos de lo dispuesto--
en el capítulo XI del Real Decreto 1.093/1997 de 4 de--
Julio, los comparecientes hacen constar que la referi--
da vivienda no forma parte de ningún polígono sujeto a
expropiación municipal o catastral, no hallándose in--
cluída, por tanto, en área alguna de tanteo y retrac--
to. - - - - -

II.- Y que teniendo convenida la compraventa de la--
finca descrita, lo llevan a efecto, por la presente --
escritura con sujeción a las siguientes: - - - - -

- - - - -CLASULAS - - - - -

PRIMERA.- La Compañía "Promociones Inmobiliarias --
Doña Agueda, S.A.", representada en este acto por Don-


Juan Antonio Serrano Rodríguez, VENDE a Don Alejandro -
Pérez Fernández-Amaro, que COMPRA, para su patrimonio-
privativo, la vivienda descrita bajo el expositivo I -
precedente, como cuerpo cierto, con cuantos derechos, -
anejos, usos, servidumbres y servicios le sean inhe---
rentes y accesorios, gravada con la hipoteca reseñada-
en el epígrafe "cargas", con la que se transmite y en-
la que queda subrogada la parte compradora, en concep-
to de libre cualquier otra clase de cargas, afecciones
y responsabilidades, así como de arrendatarios u ocu--
pantes por cualquier título, al corriente en la con---
tribución e impuestos, y carente de gastos de la Comu-
nidad, por no haberse constituido. - - - - -

SEGUNDA.- El precio de ésta compraventa es el de --
TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL ----
OCHOCIENTAS OCHENTA Y TRES PESETAS, equivalentes a ---
217.409,42 Euros, que se satisface de la siguiente ---
forma: - - - - -

a) VEINTIDOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL ---
OCHOCIENTAS OCHENTA Y TRES PESETAS, equivalentes a ---
133.267,72 Euros, que el representante de la Sociedad-
vendedora declara y confiesa que dicha Compañía ha re-
cibido antes de este acto y en efectivo de la parte --
compradora, a cuyo favor formaliza, según interviene,-

3Z1301797



la más firme y eficaz carta de pago. - - - - -

b) Y en cuanto al resto del precio, es decir, la --
 cantidad de CATORCE MILLONES DE PESETAS, equivalentes--
 a 84.141,69 Euros, importe que actualmente se adeuda -
 del principal del préstamo del que quedó respondiend--
 la finca transmitida, las retiene en su poder la parte
 compradora, para cancelar la hipoteca que la grava, en
 la cual queda subrogada, sin novación en la condición--
 de parte deudora y expresamente en los derechos y ----
 obligaciones dimanantes de aquella, en especial en los
 intereses de amortización y preamortización y solici--
 tando de la Entidad acreedora, libere de cuantas res--
 ponsabilidades traigan causa del citado crédito, al --
 primitivo deudor, autorizando y consintiendo expresa--
 mente al representante legal de "Promociones Inmobi---
 liarias Doña Agueda, S.A.", para que si existiese al--
 guna cantidad pendiente de cobro al día de la fecha --
 del indicado importe del principal del préstamo, la --
 pueda recibir de la entidad prestamista. - - - - -

TERCERA.- DE LA SUBROGACION: La parte compradora, -



se subroga en el préstamo hipotecario que grava la ---
finca adquirida y al que se ha hecho referencia en el-
epígrafe de cargas, convirtiéndose así en deudora del-
citado préstamo garantizado con hipoteca, quedando ---
obligada en la obligación personal e hipotecaria, y --
respondiendo de la deuda, además de con la finca hipo-
tecada, en los términos previstos en el Artículo 1.911
del Código Civil. - - - - -

En la escritura otorgada ante mí, el 21 de Julio de
2.001, con ocasión de dicho préstamo hipotecario, con-
el número de protocolo 3.341, se contempla la posibi-
lidad de subrogación de los compradores o adjudicata-
rios de las viviendas hipotecadas, pudiendo elegir ---
bien por continuar con el sistema de amortización, ---
plazos y tipos de interés concedidos al promotor o en-
tre el conjunto de opciones que se especifican en la -
antedicha escritura, entendiéndose que si no efectúan-
opción alguna, habrán decidido continuar el sistema de
plazos y tipos de interés pactados en dicha escritura-
para el periodo de amortización. - - - - -

En virtud de la posibilidad de optar por los adqui-
rentes y subrogados en el préstamo hipotecario, la ---
parte aquí compradora, se acoge a las condiciones que-
se indican en el documento, que tiene el sello y mem--

3Z1301798



brete de la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ma--
drid", debidamente firmado por la parte compradora, --
que me entregan y dejo incorporado a esta matriz, sur-
tiendo la presente los efectos del ejercicio de la op-
ción prevista en la escritura de préstamo antes cita--
da. - - - - -

Por consiguiente, la parte compradora, solicita ex-
presamente al Señor Registrador que proceda a hacer --
constar esta opción, de conformidad con lo dispuesto -
en el artículo 144 de la Ley Hipotecaria, para su de--
bida constancia frente a terceros. - - - - -

Los señores comparecientes apoderan irrevocablemen-
te a la "CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID",
para que ésta pueda obtener, en cualquier momento, las
copias autorizadas y simples de esta escritura que ---
tenga por conveniente, y para recabar, en su caso, su-
inscripción en el Registro de la Propiedad y demás Re-
gistros Públicos, sin perjuicio de las obligaciones --
legales que corresponden al adquirente. - - - - -

CUARTA.- La parte compradora acepta la venta a su -



favor realizada, entendiéndose que por el solo hecho -
de este otorgamiento, ha tomado posesión de la finca -
objeto del contrato, quedando obligada la Sociedad ---
vendedora a evicción y saneamiento conforme a derecho.

QUINTA.- La parte compradora declara conocer y ----
acepta las Reglas de Comunidad por que se rige el to--
tal inmueble de que forma parte la finca que adquiere,
así como por las que se rige la parcela "D-2", desti--
nada a zona de recreo y piscina de uso exclusivo de --
los setenta y cinco propietarios de las viviendas que-
forman el Conjunto Residencial, establecidas en la es-
critura de declaraciones de obras nuevas y divisiones-
horizontales relacionada en el título de la presente.

SEXTA.- Todos cuantos gastos e impuestos se deven--
guen u originen con motivo de éste otorgamiento - ----
incluso el Impuesto sobre el Incremento del Valor de -
los Terrenos de Naturaleza Urbana-, serán satisfechos-
íntegramente por la parte compradora. - - - - -

También serán de cuenta de la parte compradora, to-
dos los gastos e impuestos que se originen, hasta su -
inscripción en el Registro de la Propiedad, por el ---
otorgamiento, en su día, de la correspondiente escri--
tura de carta de pago y cancelación de la hipoteca que
grava la finca transmitida. - - - - -

3Z1301799



SEPTIMA.- La parte compradora declara que ha revisado la vivienda con anterioridad a la firma de la presente escritura, y que conoce y acepta el estado de la finca que adquiere. - - - - -

Hacen constar las partes que se han cumplido las obligaciones contractuales pactados por razón de la compraventa a que se refiere esta escritura, sin que ninguna de las partes tenga nada que reclamarse hasta la fecha con relación a las mismas. - - - - -

La parte compradora dispone del plazo de un mes desde la fecha de la presente para facilitar una relación de los repastos que sea preciso realizar en la vivienda, sin perjuicio de la responsabilidad por saneamiento, y por el artículo 1.591 del Código Civil. - -

OCTAVA.- Hacen constar expresamente la parte compradora y la vendedora, a los efectos de la Ley 7/1988 de 13 de Abril sobre condiciones generales de la contratación, que todas las condiciones y cláusulas de la presente escritura han sido convenidas individualmente con la parte adquirente. - - - - -



NOVENA.- Los otorgantes, según intervienen, aceptan esta escritura en todas sus partes y, para cuantas incidencias pudieran derivarse de la misma, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de ésta Capital. - - - - -

DECIMA.- La presente transmisión está sujeta al Impuesto sobre el Valor añadido (IVA), y cuya cantidad ascendente a DOS MILLONES QUINIENTAS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESETAS, equivalentes a 15.218.66 Euros, ha sido repercutida por la parte vendedora a la compradora, otorgando por dicha suma recibida, la más-eficaz carta de pago. En consecuencia, se solicita la-exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-les. - - - - -

- - - - - DECLARACION ESPECIAL: - - - - -

Los otorgantes solicitan, voluntaria y expresamente, del Notario autorizante, que presente esta escritura en el Registro de la Propiedad, por el procedimiento establecido en el artículo 249.2 del vigente --Reglamento Notarial. - - - - -

- - - - - OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION - - - - -

Hago las reservas y advertencias legales, en especial las fiscales y, entre ellas, la de las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las

3Z1301800



partes en sus aspectos material, formal y sancionador,
y de las consecuencias de toda índole que se deriva---
rían de la inexactitud de sus declaraciones. - - - - -

Por su elección, permito la lectura de la presente-
escritura a los señores comparecientes, y enterados, -
según dicen, del contenido de la misma, prestan su ---
conformidad y firman conmigo, el Notario, que doy fé -
de haberles identificado por lo que resulta de sus do-
cumentos de identidad exhibidos, y de todo cuanto que-
da consignado en este instrumento público, que va ex--
tendido trece folios de papel exclusivo para documen--
tos notariales, de la serie 3Z, números 1302175, -----
1302176, 1302177, 1302178, 1302179, 1302180, 1302181,-
1302182, 1302183, 1302184, 1302185, 1302186 y el del -
presente.- - - - -

Están las firmas de los comparecientes.- Signado: RAFAEL VALLEJO

ZAPATERO.- Rubricados y sellado. - - - - -

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, por petición expresa de los
interesados, el mismo día de su otorgamiento, remito al Registro

de la Propiedad número uno de Majadahonda, por medio de telefax,
comunicación de haber autorizado la presente escritura,
confirmándome dicho Registro, el siguiente día, la recepción de la
misma, y haber practicado el asiento de presentación número 836,
del diario 37.- DOY FE.- Signado: RAFAEL VALLEJO ZAPATERO.-

Rubricado y sellado. - - - - -

BASE DE CALCULO 1ª 36173883 2ª 14000000
3ª 4ª
5ª 6ª
ARANCEL APLICABLE (R.D. 1426/89, 17 NOV.):
Nº 24,56 y 7
DERECHOS ARANCELARIOS 103990

- - - - - DOCUMENTO UNIDO - - - - -



371301801



ANEXO - I

CAJA MADRID

FECHA: 2.10.2000

EXPEDIENTE EN CONSTRUCCION:

 PROMOTOR: PROMOCIONES INMOBILIARIAS DOÑA AGUEDA SA
 N.I.F./C.I.F.: A80842198

NUMERO: 6.188.008/02

REFERENCIAS DE LA FINCA VENDIDA O ADJUDICADA:

 PRESTAMO DIVIDIDO NUMERO: 6.258.560/52
 IMPORTE DE PRESTAMO CONCEDIDO: 28.939.106 pesetas
 Su valor en euros...: 173.927,53
 FINCA REGISTRAL NUMERO: 6751
 DESCRIPCION DE LA FINCA: URB. LAS LOMAS DE VILLANUEVA-SECTOR SUZ I-9
 VIVIENDA O PARCELA: CHALET 09
 POBLACION: MADRID
 1 EUR = 166,386 PTA

PROVINCIA: MADRID

MARCO DE CONDICIONES OPCIONALES:

OPCIONES TIPO DE INTERES

(La definición de los tipos, sus redondeos e incrementos, son los pactados en la escritura del préstamo matriz)

- Opción 1: Fijo del 7,25%. (Si el plazo total elegido no supera los 12 años).
- 2: Tipo medio de EURIBOR más 0,75 puntos. (*)
- 3: Tipo medio de Cajas más 0 puntos. (*)
- 4: Tipo medio de Bancos más 0 puntos. (*)
- 5: Tipo medio de CECA más 0 puntos. (*)
- 6: Tipo medio de Entidades más 0 puntos. (*)
- 7: Fijo del 5,5% durante 12 meses y tipo medio de EURIBOR más 0,75 puntos el resto.
- 8: Fijo del 5,5% durante 12 meses y tipo medio de Cajas más 0 puntos el resto.
- 9: Fijo del 5,5% durante 12 meses y tipo medio de Bancos más 0 puntos el resto.
- 10: Fijo del 5,5% durante 12 meses y tipo medio de CECA más 0 puntos el resto.
- 11: Fijo del 5,5% durante 12 meses y tipo medio de Entidades más 0 puntos el resto.
- 12: Fijo del 7,5%. (Si el plazo total elegido supera los 12 años).

(*) En caso de optar a sistema de amortización cuota cero, durante el periodo de carencia de capital e intereses tendrá un tipo fijo del 6,75 %, pasando a aplicarse la opción elegida a partir de la entrada en amortización.

PLAZO: Máximo de 300 meses de amortización. En "cuota cero", deberá incluir hasta 12 meses de carencia.

 SISTEMA DE AMORTIZACION: Francés (cuota constante de pago).
 Creciente anualmente. La razón de crecimiento oscilará entre el 1% y el 2%.
 Cuota cero (carencia de capital e intereses hasta un máximo de 12 meses). En caso de optar por este sistema son incompatibles las opciones 7, 8, 9, 10 y 11 de tipo de interés.

SOLICITUD DE CONDICIONES:

 D. (Da) Abelardo Pérez Landeta - Aguado, N.I.F.: 50158388-B,
 como adquirente/adjudicatario de la finca referenciada anteriormente, solicita las siguientes condiciones de amortización, para el préstamo número 6.258.560/52 que grava dicha finca, a partir del momento de la subrogación, asumiendo el resto de condiciones pactadas en la correspondiente escritura de préstamo hipotecario:

 INTERES: OPCION 2, conforme a la definición que del mismo tipo se pacta en la escritura de préstamo hipotecario.

 PLAZO: - Amortización: 216 meses.

 SISTEMA DE AMORTIZACION: Francés (si se opta por sistema creciente, cuota creciente en un 2 % anual, o la razón más próxima a la citada, que permitan las condiciones anteriores). (Si se opta por cuota cero, tipo interés a facturar al cliente en carencia 2 % anual).

 En Madrid, a de 24 Septiembre 2001

Fdo.:

 DATOS DEL NOTARIO QUE CONFECCIONARA EL ACTA DEL EJERCICIO DE LA OPCION POR EL COMPRADOR/ADJUDICATARIO:
 NOMBRE:
 DOMICILIO:



ES PRIMERA COPIA DE SU MATRIZ, que con el número de orden al principio indicado, obra en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos, en donde queda anotada. Y para la parte compradora, la libro en catorce folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie 3Z, números 1301788, 1301789, 1301790, 1301791, 1301792, 1301793, 1301794, 1301795, 1301796, 1301797, 1301798, 1301799, 1301800 y el del presente, que signo, firmo, rubrico y sello, y en un folio más, de igual serie, número 1301558, que rubrico y sello, en Madrid, el uno de Octubre del dos mil uno.- DOY FE.-



[Handwritten signature]



COMUNIDAD DE MADRID
OFICINAS LIQUIDADORAS MADRID

Por declaración-liquidación por el concepto y con el número referenciado en la etiqueta/sello de presentación, se ha ingresado la cantidad de 180.869 ptas. según justificante de autoliquidación que se acompaña. Se ha presentado copia del documento para efectuar la preceptiva comprobación, y en su caso rectificación o práctica de las liquidaciones complementarias que procedan.

Madrid, a



04 OCT. 2001

321301558



FOLIO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE
A ANOTACIONES NOTARIALES Y DE
REGISTROS Y OFICINAS PUBLICAS

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MAJADAHONDA-1

Calificado el precedente documento, en unión del correspondiente certificado del Registro Civil de Madrid, se ha inscrito a favor de DON ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ-AMARO, con el carácter de privativo, en el tomo 2662, Libro 100 de VILLANUEVA DEL PARDILLO, al folio 97 finca número 6751, inscripción 3ª.

Se ha extendido nota marginal de afección fiscal.

Los asientos practicados están protegidos por los Tribunales y producen los efectos derivados de la publicidad registral.

No se ha justificado la referencia catastral.

Las Cargas son las que se indican en la nota simple que se adjunta.

Majadahonda, 7 de noviembre de 2001.

Hos.: Según minuta.

EL REGISTRADOR.



BASE: Declarada ☒ Fiscal ☐ N.º 2-2.º Indico 2.º D. AD 3.º Ley 8 ____/1999 ☐

HONORARIOS

N.º ARANCEL:

MINUTA N.º

Pesetas 43.129

1.243

A 2059